

(9) 국유재산 무단점유자에 대한 변상금 미부과

- ☐ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리)에 따르면
- 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합여부, 점유현황을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하고
- 같은 요강 제8조(실태조사시 조치사항)에 무단점유자가 있는 경우에는 즉시 필요한 조치를 강구하도록 하고 있으므로
- 실태조사 이후 무단점유자를 확인한 경우에는 변상금 부과, 원상회복 요청 등의 조치를 취하여야 함
- ☐ 그런데, 무단점유로 분류된 ◆◆◆◆◆◆부의 대장금액 1억 원 이상 국유재산 중 지목이 공장용지, 대, 잡종지인 재산 181건을 표본으로 점검한 결과
- 176건은 점유자 확인 중에 있거나, 관련 법령·내규를 근거로 대부계약 체결 및 변상금 부과 등 정상적으로 관리 중에 있었으나
- [표 7]과 같이 5건에 대하여는 국유재산을 무단점유자 확인이 완료되었음에도 변상금을 부과하지 아니하고 있었음

[표 7] 국유재산 변상금 미부과 현황

(단위 : m², 천 원)

순번	무단점유 국유지 현황				점유자 현황				부과 추정액
	소재지	지목	면적	대장액	성명	점유도	점유기간	점유면적	산출변상금(요율)

“기재 생략”

* 주택부지의 변상금은 국유재산법 제71조에 따라 대부료(국유재산법시행령 제29조 제1항 제2호에 따라 재산가액의 2%) 의 120%

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 국유재산 무단점유자 6명에 대하여 변상금 44백만 원 상당의 금액을 조속히 부과하고
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 지부장 ○○○ 등 3명에게 주의 촉구하시기 바람. (시정)

< 관련자 >

소속	직위	직급	성명	담당업무	담당기간	현근무처
----	----	----	----	------	------	------

“기재생략”